

Assumer une fonction hiérarchique implique une responsabilité personnelle : le pouvoir d'agir va toujours de pair avec l'obligation de rendre des comptes.

Un responsable hiérarchique détient des droits et obligations envers l'employeur, les travailleurs et des tiers. Cela implique une responsabilité, c'est-à-dire rendre des comptes et assumer d'éventuelles conséquences si un dommage est causé.

1. Responsabilité morale de la ligne hiérarchique (LH)

La responsabilité morale repose sur le jugement social, avec des sanctions informelles mais potentiellement lourdes.

- Principe : chacun a le devoir moral de veiller au bien-être d'autrui.
- Contrôle : c'est la communauté (collègues, proches, médias, etc.) qui juge et sanctionne selon ses convictions, sans règles écrites.
- Conséquences : la condamnation sociale (ex. stigmatisation, exclusion) peut être très préjudiciable, même sans fondement objectif.

2. Responsabilité contractuelle de la LH

Cette forme de responsabilité est invoquée en cas de non-respect d'un contrat conclu entre les intéressés. Elle découle du contrat de travail et fixe les droits, obligations et sanctions en cas de manquement défini par l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail.

- Employeur : doit agir « en bon père de famille » et fixer les droits/obligations via le contrat de travail.
- LH : sa responsabilité civile est limitée par la loi ; elle ne répond que du dol (faute intentionnelle), de la faute lourde ou de la faute légère habituelle.
- L'employeur et la LH ne sont pas responsables d'une faute légère accidentelle ni des dommages causés lors d'un accident touchant un intérimaire ou un sous-traitant.

3. Responsabilité civile de la LH

3.1 Selon le code civil :

La responsabilité civile concerne la réparation des dommages causés à autrui suite à une faute prouvée. Une victime peut obtenir réparation du dommage subi en vertu du code civil.

- Employeur
 - Est civilement responsable des dommages causés par ses travailleurs (article 1384).
 - Doit assurer la sécurité et le bon entretien des installations, utiliser des technologies adaptées et prendre des mesures préventives raisonnables.
 - Est tenu de souscrire une assurance responsabilité accidents du travail (sauf pouvoirs publics, qui assurent eux-mêmes).

- LH
 - Peut engager sa responsabilité civile si un dommage est causé par une faute (négligence, imprudence, manquement aux bonnes pratiques).
 - Doit exercer sa fonction avec prudence et diligence (mise en œuvre correcte des techniques, application des règles de sécurité).
 - Une faute peut résulter d'un défaut d'entretien, d'un usage de technologies dépassées ou du fait de ne pas prévenir un risque anormal.

3.2 Selon la loi sur les accidents de travail

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail remplace la notion de faute par celle de risque professionnel et instaure une responsabilité sans faute de l'employeur, garantissant l'indemnisation des dommages physiques ou psychiques du travailleur.

- Employeur
 - Responsabilité objective (sans faute) : il doit indemniser les travailleurs victimes d'un accident du travail (dommage physique ou psychique).
 - Bénéficie d'une immunité, sauf si :
 - Il a causé intentionnellement l'accident,
 - Il a ignoré gravement les obligations légales de sécurité malgré un avertissement écrit,
 - L'accident concerne un intérimaire ou un travailleur d'un sous-traitant (dans ce cas, il peut être civilement responsable via le Code civil).
- LH
 - Protégé par la même immunité que l'employeur.
 - Sa responsabilité peut toutefois être engagée s'elle a causé intentionnellement un accident.
 - En cas d'accident impliquant des tiers (intérimaires, sous-traitants), elle peut aussi être poursuivie civilement sur base du Code civil.

4. Responsabilité pénale de la LH

4.1 Lien entre les sanctions prévues dans le Code pénal social et dans le Code pénal :

Il existe deux types de sanctions pénales liées au travail :

- Code pénal social (sanctions spécifiques)
 - Vise certaines catégories précises de personnes : employeurs, mandataires, responsables hiérarchiques, coordinateurs sécurité, indépendants.
 - S'applique même sans accident du travail ; dès qu'une règle de prévention est enfreinte.
 - Objectif : préventif → garantir le respect des règles de bien-être au travail *a priori* (avant l'accident).
- Code pénal (sanctions générales)
 - S'applique à toute personne ayant causé un dommage par manque de prévoyance ou de précaution.
 - Vise : coups et blessures involontaires ou homicide involontaire.
 - Peut intervenir même sans obligation légale spécifique, dès lors qu'un dommage est causé.
 - Objectif : curatif → sanction *a posteriori* (après l'accident).

4.2 Selon le code pénal :

La responsabilité pénale découle de la violation des règles prévues par la loi pour maintenir l'ordre public.

Nul ne peut se soustraire à cette responsabilité, que ce soit par le biais d'un régime contractuel ou d'une assurance.

➤ Employeur et LH

- Peuvent être poursuivis pénalement si un accident du travail résulte d'un défaut de prévoyance ou de précaution (même sans intention de nuire).
- Cette responsabilité ne peut être écartée par contrat ou assurance.
- Ils sont donc personnellement exposés à des sanctions en cas de manquement à leur devoir de prudence.

➤ Sanctions prévues :

- Article 418 : homicide ou lésion involontaire par défaut de prévoyance/précaution.
- Article 419 : en cas de décès → emprisonnement de 3 mois à 2 ans + amende de 250 à 5 000 €.
- Article 420 : en cas de blessures → emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou amende de 250 à 2 500 €.

Les amendes doivent être multipliées par les décimes additionnels légaux et par le nombre de personnes concernées (max. 100).

Les décimes additionnels légaux sont un coefficient utilisé pour multiplier les amendes. Il est actuellement (février 2026) de 10.

4.3 Selon la loi sur le bien-être des travailleurs :

L'employeur est le premier responsable, mais la LH partage cette responsabilité et peut être poursuivie pénalement si elle ne veille pas au respect du bien-être des travailleurs.

➤ Employeur

- Est considéré comme le responsable principal du respect de la législation sur le bien-être.
- En pratique, ce sont souvent les mandataires (administrateur délégué, gérant, direction) qui assument cette responsabilité.
- Peut être pénalement sanctionné (amende et/ou emprisonnement, selon le Code pénal social).

➤ LH

- Sont assimilés à l'employeur dans l'exercice de leur autorité (managers, directeurs, responsables d'atelier, superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe...).
- Même si la loi ne définit pas formellement la notion de "responsable hiérarchique", ils ont l'obligation d'utiliser leur autorité pour assurer le bien-être au travail.
- Peuvent être inculpés, assignés et condamnés personnellement.
- Risquent également des sanctions pénales (amende et/ou emprisonnement).

4.4 Selon le code pénal social (CPS):

Le CPS regroupe les infractions en droit du travail et sécurité sociale, y compris celles liées au bien-être au travail (articles 117 à 133).

- **Employeur**
 - Est le premier responsable du respect de la loi sur le bien-être au travail.
 - Peut être sanctionné s'il enfreint les dispositions légales (loi du 4 août 1996 et arrêtés).
 - Les sanctions varient de l'amende administrative (infractions légères) à la peine d'emprisonnement (infractions graves).
 - En cas d'infraction ayant causé un accident du travail ou un problème de santé → sanction de niveau 4 (la plus lourde).
 - Peut aussi être condamné à une interdiction d'exploitation ou une fermeture d'établissement.
- **LH (préposés, mandataires, responsables)**
 - Les responsables hiérarchiques sont assimilés à l'employeur, ils peuvent être donc directement poursuivis et sanctionnés.
 - Ils encourent les mêmes niveaux de sanctions que l'employeur.
 - Peuvent être personnellement condamnés si, par leur action ou inaction, ils enfreignent la réglementation.
- **Autres acteurs concernés**
 - Coordinateurs sécurité et travailleurs indépendants sont également passibles de peines.
 - Les inspecteurs sociaux du SPF ETCS – direction Contrôle du Bien-être au Travail (CBT) agissent comme des « policiers sociaux » et peuvent dresser PV et infliger des sanctions.
- **Sanctions prévues**
 - Niveau 1 : amende administrative 10 – 100 € (infractions purement administratives).
 - Niveau 2 : amende pénale 50 – 500 € ou administrative 25 – 250 € (infractions mineures, ex. harcèlement/violence au travail au stade préventif).
 - Niveau 3 : amende pénale 100 – 1 000 € ou administrative 50 – 500 € (infractions ordinaires : absence d'assurance accidents du travail, non-déclaration volontaire d'accidents).
 - Niveau 4 : prison 6 mois – 3 ans et/ou amende pénale 600 – 6 000 € ou administrative 300 – 3 000 € (infractions graves : accident du travail, atteinte à la sécurité des jeunes, harcèlement moral ou sexuel, non-respect d'une mise en demeure).

Les amendes doivent être multipliées par les décimes additionnels légaux et par le nombre de personnes concernées (max. 100).

Les décimes additionnels légaux sont un coefficient utilisé pour multiplier les amendes. Il est actuellement (février 2026) de 10.